TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **7404/2020**

Oggi **10 ottobre 2022**, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:

l'avv. Passarello per parte opposta;
l'avv. Sabato per parte opponente;
entrambi i procuratori discutono la causa e si riportano integralmente alle rispettive note conclusive depositate , nelle quali insistono, e chiedono che la causa venga decisa.
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, alle ore 14,20 , provvede ex art. 281 sexies cpc alla decisione come di seguito :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza sezione civile

Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n. 7404**/2020** R.G., promossa

da

Parte_1 p. iva n. *P.IVA_1* , con sede sociale in Carini (PA), via Ravenna n. 4, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Sig. *Parte_2* , rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in foglio separato ma congiunto telematicamente all'atto di

citazione, dall'Avv. Marco Sabato (C.F. *CodiceFiscale_1*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Quintino Sella n. 77 (telefax 091 - 7573300, *Email_1*

Opponente

Contro

Controparte_1 p. iva n. *P.IVA_2* , in persona degli Amministratori giudiziari, Avv. Marco Morici e Dr. *CP_2* quest'ultimo altresì n.q. di Amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Passarello (C.F. *[...] C.F._2*), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo n. 5

Opposta

Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo- Sezione terza civile, esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede :

- **Rigetta** l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n° . 1522/2020, emesso dal Tribunale Civile di Palermo, in data 4.03.2020 ;
- **Condanna** parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio e che si liquida in € 1600,00 per compensi di procuratore (quantificati ex dm n°55/2014 ; scaglione di valore fino ad € 25.000,00) oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. Marco Morici e il Dott. *CP_2* n.q. di Amministratori Giudiziari della società *Controparte_1* premettendo che la predetta società *Controparte_1* in amministrazione controllata , risultava creditrice della società *CP_3* , a titolo di fornitura merce , della residua somma di euro 13.033,96 in forza della fattura **n.172** del 31/10/2011 di Euro 11.921,16 con allegati i ddt; Fattura **n.213** del 30/12/2011 di Euro 1.317,69 con allegati i ddt indicati in fattura nn.1902 e n.1914; Fattura **n.94** del 31/7/2012 di Euro 731,59 con allegato ddt indicato in fattura n.796; Fattura **n.22** del 30/4/2016 di Euro 2.063,52 con allegati i ddt indicati in fattura nn.126,127,128 e 129 ; che nonostante la nota di sollecito e riscontro del 13.11.2019, il debitore ometteva il pagamento della somma residua; chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 04.03.2020 , il Decreto Ingiuntivo n. 1522/2020, r.g. n. 456/2020, con il quale ingiungeva alla società *Parte_3* , in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma dovuta pari ad euro 13.033,96.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'indicato decreto ingiuntivo, la società *Parte_1* , che contestando l'esistenza della prova del credito e del rapporto contrattuale, assumeva che le fatture commerciali prodotte da parte opposta ed i relativi D.D.T. nulla provavano in ordine alla regolare ed esatta fornitura della merce in favore della *Parte_1* rilevando, inoltre , che i D.D.T. non risultavano neppure sottoscritti dal legale rappresentante di quest'ultima società, Sig. *Parte_2* ; nel merito eccepiva l' invalidità dell'accordo di fornitura attesa la sproporzione tra il corrispettivo dei beni di cui in fattura e il valore di mercato dei medesimi. In ragione dei motivi sopra esposti chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la società opposta, che contestava gli assunti difensivi di parte opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.

17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Al riguardo ritiene il Giudicante sufficiente richiamare, in quanto non superato da ulteriore attività istruttoria ovvero revocato in dubbio in forza di argomentazioni difensive di parte opponente, il contenuto dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ove si è dato conto della inconsistenza delle doglianze attoree.

L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per la prestazione resa all'opponente, la quale da parte sua ha - da un lato - allegato che l'assenza di prova del rapporto intervenuto poiché fondato su fatture, e - dall'altro - che il rapporto contrattuale intervenuto doveva ritenersi affetto di nullità per mancanza di causa ovvero per una evidente sproporzione del valore della fornitura rispetto ai prezzi di mercato.

Ora , con riferimento alla contestazione in punto di prova della fornitura, delle fatture prodotte, osserva il Tribunale che l'opposto ha prodotto fatture e documentazione contabile e fiscale, regolarmente tenuta, dalla quale emerge che effettivamente il materiale di cui al decreto ingiuntivo è stato venduto alla opposta.

Di contro quest'ultima nulla ha osservato in merito a tale documentazione.

Valga, pertanto, richiamare sia il capo verso dell'art. 116 c.p.c. sia l'art. 2710 c.c. e il principio espresso dalla Suprema Corte di seguito riportato in forza del quale le scritture contabili regolarmente tenute possono costituire prova dei rapporti commerciali tra imprenditori. (Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005 (Rv. 581419)

Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati

nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ..

Nel caso di specie il rapporto commerciale si è svolto tra due imprese e non solo l'opponente aveva l'onere di prendere precisa posizione in merito alla pretesa della opponente non essendo certamente sufficiente limitarsi a contestare il valore probatorio delle fatture prodotte e poste a base del decreto ingiuntivo concesso ma, soprattutto e a parte il valore probatorio tra imprese di tale documentazione, le fatture descrittive del materiale venduto e prodotte, sia in sede monitoria che nel presente giudizio di opposizione, portavano la firma del destinatario ovvero di persona adibita alla ricezione di tale materiale. (cfr produzione parte opposta – Fatt. e DDT)

Anche su tale circostanza nulla ha osservato l'opponente , nemmeno in sede di memorie istruttorie ai sensi del citato articolo 183 c.p.c. con le quali si è limitato a chiedere una CTU finalizzata ad accertare l'asserita " *proporzione tra il corrispettivo dei beni indicato nelle fatture prodotte da parte opposta e il valore di mercato dei medesimi, nel periodo temporale ivi indicato*" (anche tale ultima contestazione è rimasta in forma labiale, posto che nessun elemento di prova è stato offerto a sostegno della asserita sproporzione del prezzo applicato) .

In buon sostanza, può utilmente affermarsi che l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. 10031/04; Cass. 6936/04; Cass. 18399/09), anzi implicitamente è stata ammessa nel momento in cui se ne è contestata l'applicazione di prezzi ritenuti "sproporzionati rispetto al valore di mercato" .

Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno

tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento , ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.

In conclusione l'eccezione di nullità del contratto , implicita ammissione della effettuazione della prestazione dedotta in giudizio, appare assolutamente infondata in fatto e in diritto e va rigettata.

In ogni caso, con riguardo alla chiesta CTU, non appare pleonastico osservare come tali lacune non possano essere colmate dal giudice mediante disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (sollecitata dalla parte). Infatti, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in questo senso, si vedano Cassazione civile, 26 febbraio 2003, n. 2887; Cassazione civile, 31 luglio 2002, n. 11359; Cassazione civile, 7 marzo 2001; n. 3343; Cassazione civile, 6 aprile 2004, n. 6778).

Alla luce delle risultanze di causa va rigettata l'opposizione e va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 10 ottobre 2022

IL GOT

Dott. Giuseppina Notonica